

RECURSO CÍVEL Nº 5073900-19.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: ELISIO PINNA DA HORA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ARTIGO 1.022 DO CPC C/C ARTIGO 48 DA LEI Nº 9.099/95. CONCEITO MAIS AMPLO DE OMISSÃO. INADEQUADA OU GENÉRICA FUNDAMENTAÇÃO. ASSISTE RAZÃO AO EMBARGANTE. OMISSÃO QUANTO À VERBA DE "CURSO EM FOLGA". EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. DECISÃO EMBARGADA REFORMADA PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO IR SOBRE A RUBRICA "CURSO EM FOLGA".

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte autora, de forma a declarar de inexistência de relação jurídica-tributária que autoriza a incidência de Imposto de Renda sobre as verbas recebidas sob as rubricas, "Curso em Folga", e Deixou de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, eis que vencedora, mesmo que em parte. Intimem-se as partes e após o trânsito em julgado dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

5073900-19.2024.4.02.5101

510015544494 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5073900-19.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: ELISIO PINNA DA HORA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão retro, alegando omissão em relação à natureza indenizatória sobre a natureza indenizatória da rubrica **"CURSO EM FOLGA"**

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a natureza indenizatória da rubrica "CURSO EM FOLGA", fundamentando-se, de forma equivocada, na inexistência desse registro nos contracheques do autor. Nesse sentido, há comprovação documental da referida rubrica em diversos períodos, como nos meses de novembro/2019, dezembro/2019, fevereiro/2020 e dezembro/2020, entre outros. Ademais, recente decisão da 6ª Turma Recursal (autos 5002713-03.2024.4.02.5116) já reconheceu que verbas indenizatórias decorrentes da conversão de folgas não usufruídas são isentas de Imposto de Renda.

Diante do exposto, requer-se o saneamento da omissão, com pronunciamento expresso acerca da isenção tributária da rubrica **"CURSO EM FOLGA"**, em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

VOTO

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC c/c artigo 48 da Lei nº 9.099/95, servem apenas para sanar obscuridades, contradições, omissão e erro material, *in verbis*:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no **art. 489, § 1º**.

Assim, de acordo com o novo Código de Processo Civil, foi conceituada, de forma ampla, a omissão para fins de admissibilidade dos embargos de declaração, havendo remissão ao artigo 489, §1º que define as hipóteses de ausência de fundamentação em qualquer decisão, que deverá ser retificada, sendo as seguintes:

Artigo 489 (...)

1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Denota-se pelo texto mencionado que a omissão pode ser caracterizada caso haja uma inadequada ou genérica fundamentação, sendo exigido pelo legislador pátrio que o caso concreto seja individualmente analisado pelo julgador, bem como que suas razões de decidir estejam claras e condizentes ao caso concreto.

Da mesma forma, a tese relevante para o caso concreto deve ser analisada pelo julgador, que poderá acolhê-la ou afastá-la, apresentando sua fundamentação.

Em observância ao princípio da correlação (ou congruência), o Magistrado deve se ater ao pedido contido na inicial, sendo-lhe vedado proferir decisão em sentido diverso (extra ou ultra petita).

No presente caso, houve omissão por parte do julgador ao julgar improcedentes verbas que não foram adequadamente consideradas, uma vez que não observou nem levou em consideração a rubrica 'Curso em Folga', apropriadamente registrada nos contracheques da parte autora, cujas imagens estão inseridas a seguir.

Razão Social				CNPJ	
OCEANICA ENGENHARIA E CONSULTORIA SA				29.980.141/0003-61	
Matrícula		Nome			
3022625		ELISIO PINNA DA HORA			
Função		Data de Admissão	Endereço		
TECNICO DE OPERAÇÃO SENIOR		03/03/2012	HEBE CAMARGO, 11-A		
Bairro		Cidade	CEP	UF	
LAGOMAR		Macaé	27966-800	RJ	
PIS	CPF	Identidade	Competência	Dep. Sal. Família	Dep. IRRF
12062406721	75772850725	04991598-6	Novembro/2019	0	2
Sal. do Cálculo	Data Pagto	Banco		Agência	Conta
3.909,80	06/12/2019	BANCO ITAU S/A		MACAÉ/RJ - 0941	19596-8
Código	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	3.909,80		
0210	CURSO EM FOLGA	12,00	521,31		
0212	SOBREAVISO EMBARCADO	19,00	2.575,25		
0213	ADIC. CONFINAMENTO	19,00	742,86		
0310	PERICULOSIDADE	0,00	1.172,94		
0383	FERIADO NACIONAL	1,00	383,16		
0003	I.N.S.S.	11,00		642,33	
0004	I.R.R.F.	27,50		1.408,68	
0327	CO-PARTICIPACAO S/CONSULTA TIT	0,00		120,78	

Razão Social				CNPJ	
OCEANICA ENGENHARIA E CONSULTORIA SA				29.980.141/0003-61	
Matrícula		Nome			
3022625		ELISIO PINNA DA HORA			
Função		Data de Admissão	Endereço		
TECNICO DE OPERAÇÃO SENIOR		03/03/2012	HEBE CAMARGO, 11-A		
Bairro		Cidade	CEP	UF	
LAGOMAR		Macaé	27966-800	RJ	
PIS	CPF	Identidade	Competência	Dep. Sal. Família	Dep. IRRF
12062406721	75772850725	04991598-6	Dezembro/2019	0	2
Sal. do Cálculo	Data Pagto	Banco		Agência	Conta
3.909,80	20/12/2019	BANCO ITAU S/A		MACAÉ/RJ - 0941	19596-8
Código	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
0102	2a PARCELA 13o. SALARIO	12,00	3.909,80		
5210	2a PARC 13oSAL CURSO EM FOLGA	2,00	86,88		
5212	2a PARC 13oSAL SOBREAVISO EMBARCADO	11,00	1.490,94		
5213	2a PARC 13oSAL ADIC. CONFINAMENTO	11,00	430,08		
5310	2a PARC 13oSAL PERICULOSIDADE 30% OBRA	12,00	1.054,39		
5383	2a PARC 13oSAL FERIADO NACIONAL	12,00	31,93		
0035	ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	0,00		3.651,94	
0049	I.R.R.F. 13o SALARIO	27,50		775,83	
0103	INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	11,00		642,33	



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO MENSAL

Razão Social					CNPJ	
OCEANICA ENGENHARIA E CONSULTORIA SA					29.980.141/0003-61	
Matrícula		Nome				
3022625		ELISIO PINNA DA HORA				
Função			Data de Admissão		Endereço	
TECNICO DE OPERAÇÃO SENIOR			03/03/2012		HEBE CAMARGO, 11-A	
Bairro			Cidade		CEP	UF
LAGOMAR			Macaé		27966-800	RJ
PIS		CPF		Identidade	Competência	Dep. Sal. Família
12062406721		75772850725		04991598-6	Fevereiro/2020	0
Sal. do Cálculo		Data Pagto		Banco		Agência
3.909,80		06/03/2020		BANCO ITAU S/A		MACAÉ/RJ - 0941
Conta						
19596-8						
Código	Descrição			Referência	Provento	Desconto
0002	DIAS TRABALHADOS			30,00	3.909,80	
0210	CURSO EM FOLGA			4,00	173,77	
0212	SOBREAVISO EMBARCADO			11,00	1.490,94	
0213	ADIC. CONFINAMENTO			11,00	430,08	
0310	PERICULOSIDADE			0,00	1.172,94	
0003	I.N.S.S.			11,00		671,11
0004	I.R.R.F.			27,50		815,63
0327	CO-PARTICIPACAO S/CONSULTA TIT			0,00		173,80



DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO MENSAL

Razão Social					CNPJ	
OCEANICA ENGENHARIA E CONSULTORIA SA					29.980.141/0003-61	
Matrícula		Nome				
3022625		ELISIO PINNA DA HORA				
Função			Data de Admissão		Endereço	
TECNICO DE OPERAÇÃO SENIOR			03/03/2012		HEBE CAMARGO, 11-A	
Bairro			Cidade		CEP	UF
LAGOMAR			Macaé		27966-800	RJ
PIS		CPF		Identidade	Competência	Dep. Sal. Família
12062406721		75772850725		04991598-6	Dezembro/2020	0
Sal. do Cálculo		Data Pagto		Banco		Agência
3.939,55		06/01/2021		BANCO ITAU S/A		MACAÉ/RJ - 0941
Conta						
19596-8						
Código	Descrição			Referência	Provento	Desconto
0002	DIAS TRABALHADOS			30,00	3.939,55	
0210	CURSO EM FOLGA			40,00	1.750,91	
0212	SOBREAVISO EMBARCADO			5,00	682,86	
0213	ADIC. CONFINAMENTO			5,00	196,98	
0310	PERICULOSIDADE			0,00	1.181,87	
0508	SOBREAVISO PROJECAO COVID			25,00	3.414,28	
0509	CONFINAMENTO PROJECAO COVID			25,00	984,89	
0003	I.N.S.S.			14,00		713,08
0004	I.R.R.F.			27,50		2.171,88
0327	CO-PARTICIPACAO S/CONSULTA TIT			0,00		101,95

Razão Social					CNPJ
OCEANICA ENGENHARIA E CONSULTORIA SA					29.980.141/0003-61
Matrícula	Nome				
3022625	ELISIO PINNA DA HORA				
Função		Data de Admissão	Endereço		
TECNICO DE OPERAÇÃO SENIOR		03/03/2012	HEBE CAMARGO, 11-A		
Bairro		Cidade	CEP	UF	
LAGOMAR		Macaé	27966-800	RJ	
PIS	CPF	Identidade	Competência	Dep. Sal. Família	Dep. IRRF
12062406721	75772850725	04991598-6	Dezembro/2020	0	2
Sal. do Cálculo	Data Pagto	Banco		Agência	Conta
3.939,55	18/12/2020	BANCO ITAU S/A		MACAÉ/RJ - 0941	19596-8

Código	Descrição	Referência	Provento	Desconto
0102	2a PARCELA 13o. SALARIO	12,00	3.939,55	
5200	2a PARC 13oSAL HORA EXTRA DIURNA 50%	12,00	7,79	
5204	2a PARC 13oSAL REP H E DIURNA 50%	0,03	0,85	
5210	2a PARC 13oSAL CURSO EM FOLGA	1,00	43,77	
5212	2a PARC 13oSAL SOBREA VISO EMBARCADO	8,00	1.092,57	
5213	2a PARC 13oSAL ADIC. CONFINAMENTO	8,00	315,16	
5310	2a PARC 13oSAL PERICULOSIDADE 30% OBRA	12,00	1.076,19	
5383	2a PARC 13oSAL FERIADO NACIONAL	12,00	67,01	
0035	ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	0,00		3.134,85
0049	I.R.R.F. 13o SALARIO	27,50		629,56
0103	INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	14,00		713,08

Razão Social					CNPJ
OCEANICA ENGENHARIA E CONSULTORIA SA					29.980.141/0003-61
Matrícula	Nome				
3022625	ELISIO PINNA DA HORA				
Função		Data de Admissão	Endereço		
TECNICO DE OPERAÇÃO SENIOR		03/03/2012	HEBE CAMARGO, 11-A		
Bairro		Cidade	CEP	UF	
LAGOMAR		Macaé	27966-800	RJ	
PIS	CPF	Identidade	Competência	Dep. Sal. Família	Dep. IRRF
12062406721	75772850725	04991598-6	Abril/2021	0	2
Sal. do Cálculo	Data Pagto	Banco		Agência	Conta
3.939,55	07/05/2021	BANCO ITAU S/A		MACAÉ/RJ - 0941	16911-2

Código	Descrição	Referência	Provento	Desconto
0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	3.939,55	
0210	CURSO EM FOLGA	8,00	350,18	
0212	SOBREA VISO EMBARCADO	11,00	1.502,28	
0213	ADIC. CONFINAMENTO	11,00	433,35	
0310	PERICULOSIDADE	0,00	1.181,87	
0508	SOBREA VISO PROJECAO COVID	20,00	2.731,42	
0509	CONFINAMENTO PROJECAO COVID	20,00	787,91	
0003	I.N.S.S.	14,00		751,97
0004	I.R.R.F.	27,50		1.824,37
0327	CO-PARTICIPACAO S/CONSULTA TIT	0,00		83,77

Razão Social					CNPJ
OCEANICA ENGENHARIA E CONSULTORIA SA					29.980.141/0004-42
Matrícula	Nome				
4002932	ELISIO PINNA DA HORA				
Função		Data de Admissão	Endereço		
TECNICO DE OPERAÇÃO SENIOR		03/03/2012	OTONIEL GOMES TAVARES - Bl.4-Ap.303, 1.185		
Bairro		Cidade	CEP	UF	
SÃO JOSÉ DO BARRETO		Macaé	27965055	RJ	
PIS	CPF	Identidade	Competência	Dep. Sal. Família	Dep. IRRF
12062406721	75772850725	04991598-6	Dezembro/2021	0	2
Sal. do Cálculo	Data Pagto	Banco		Agência	Conta
4.212,95	20/12/2021	BANCO ITAU S/A		MACAÉ/RJ - 0941	16911-2

Código	Descrição	Referência	Provento	Desconto
0102	2a PARCELA 13o. SALARIO	12,00	4.212,95	
5200	2a PARC 13oSAL HORA EXTRA DIURNA 50%	12,00	0,69	
5204	2a PARC 13oSAL REP H E DIURNA 50%	0,00	0,07	
5210	2a PARC 13oSAL CURSO EM FOLGA	1,00	46,81	
5212	2a PARC 13oSAL SOBREAviso EMBARCADO	15,67	2.288,10	
5213	2a PARC 13oSAL ADIC. CONFINAMENTO	16,00	660,03	
5310	2a PARC 13oSAL PERICULOSIDADE 30% OBRA	12,00	1.127,77	
5383	2a PARC 13oSAL FERIADO NACIONAL	12,00	144,33	
5564	2a PARC 13o SAL QUARENTENA	0,00	78,41	
0035	ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	0,00		5.185,40
0049	I.R.R.F. 13o SALARIO	27,50		1.173,34
0103	INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	14,00		751,97

Razão Social					CNPJ
OCEANICA ENGENHARIA E CONSULTORIA SA					29.980.141/0004-42
Matrícula	Nome				
4002932	ELISIO PINNA DA HORA				
Função		Data de Admissão	Endereço		
TECNICO DE OPERAÇÃO SENIOR		03/03/2012	OTONIEL GOMES TAVARES - Bl.4-Ap.303, 1.185		
Bairro		Cidade	CEP	UF	
SÃO JOSÉ DO BARRETO		Macaé	27965055	RJ	
PIS	CPF	Identidade	Competência	Dep. Sal. Família	Dep. IRRF
12062406721	75772850725	04991598-6	Abril/2022	0	2
Sal. do Cálculo	Data Pagto	Banco		Agência	Conta
4.212,95	06/05/2022	BANCO ITAU S/A		MACAÉ/RJ - 0941	16911-2

Código	Descrição	Referência	Provento	Desconto
0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	4.212,95	
0210	CURSO EM FOLGA	24,00	1.123,45	
0212	SOBREAviso EMBARCADO	14,00	2.044,69	
0213	ADIC. CONFINAMENTO	14,00	589,81	
0224	ADIC PERMANENCIA (DM)	2,00	1.106,60	
0310	PERICULOSIDADE	0,00	1.263,89	
0564	QUARENTENA HOTEL	3,00	564,54	
0003	I.N.S.S.	14,00		828,38
0004	I.R.R.F.	27,50		1.797,69
0327	CO-PARTICIPACAO S/CONSULTA TIT	0,00		133,03
0563	CURSO INGLES	0,00		60,00

Razão Social					CNPJ	
OCEANICA ENGENHARIA E CONSULTORIA SA					29.980.141/0004-42	
Matrícula		Nome				
4002932		ELISIO PINNA DA HORA				
Função			Data de Admissão		Endereço	
TECNICO DE OPERAÇÃO SENIOR			03/03/2012		OTONIEL GOMES TAVARES - Bl.4-Ap.303, 1.185	
Bairro			Cidade		CEP	UF
SÃO JOSÉ DO BARRETO			Macaé		27965055	RJ
PIS		CPF		Identidade	Competência	Dep. Sal. Família
2062406721		75772850725		04991598-6	Maior/2022	0
Sal. do Cálculo		Data Pagto		Banco		Agência
4.212,95		06/06/2022		BANCO ITAU S/A		MACAÉ/RJ - 0941
						Conta
						16911-2

Código	Descrição	Referência	Provento	Desconto
0002	DÍAS TRABALHADOS	30,00	4.212,95	
0210	CURSO EM FOLGA	8,00	374,48	
0212	SOBREAVISO EMBARCADO	14,00	2.044,69	
0213	ADIC. CONFINAMENTO	14,00	589,81	
0310	PERICULOSIDADE	0,00	1.263,89	
0383	FERIADO NACIONAL	2,00	825,74	
0003	I.N.S.S.	14,00		828,3
0004	I.R.R.F.	27,50		1.359,2
0563	CURSO INGLES	0,00		60,0

Razão Social					CNPJ	
OCEANICA ENGENHARIA E CONSULTORIA SA					29.980.141/0004-42	
Matrícula		Nome				
4002932		ELISIO PINNA DA HORA				
Função			Data de Admissão		Endereço	
TECNICO DE OPERAÇÃO SENIOR			03/03/2012		OTONIEL GOMES TAVARES - Bl.4-Ap.303, 1.185	
Bairro			Cidade		CEP	UF
SÃO JOSÉ DO BARRETO			Macaé		27965055	RJ
PIS		CPF	Identidade	Competência	Dep. Sal. Família	Dep. IRRF
12062406721		75772850725	04991598-6	Agosto/2022	0	2
Sal. do Cálculo	Data Pagto	Banco			Agência	
4.477,94	06/09/2022	BANCO ITAU S/A			MACAÉ/RJ - 0941	
Conta						
16911-2						
Código	Descrição			Referência	Provento	Desconto
0002	DIAS TRABALHADOS			30,00	4.477,94	
0210	CURSO EM FOLGA			4,00	199,02	
0212	SOBREAVISO EMBARCADO			16,00	2.483,76	
0213	ADIC. CONFINAMENTO			16,00	716,47	
0310	PERICULOSIDADE			0,00	1.343,38	
0564	QUARENTENA HOTEL			2,00	400,03	
0003	I.N.S.S.			14,00		828,38
0004	I.R.R.F.			27,50		1.444,22
0327	CO-PARTICIPACAO S/CONSULTA TIT			0,00		76,46

Razão Social OCEANICA ENGENHARIA E CONSULTORIA SA					CNPJ 29.980.141/0004-42
Matrícula 4002932	Nome ELISIO PINNA DA HORA				
Função TECNICO DE OPERAÇÃO SENIOR		Data de Admissão 03/03/2012		Endereço OTONIEL GOMES TAVARES - Bl.4-Ap.303, L.185	
Bairro SÃO JOSÉ DO BARRETO		Cidade Macaé		CEP 27965055	UF RJ
PIS 12062406721	CPF 75772850725	Identidade 04991598-6	Competência Setembro/2022	Dep. Sal. Família 0	Dep. IRRF 2
Sal. do Cálculo 4.873,15	Data Pagto 06/10/2022	Banco BANCO ITAU S/A		Agência MACAÉ/RJ - 0941	Conta 16911-2
Código	Descrição		Referência	Provento	Desconto
0002	DIAS TRABALHADOS		30,00	4.873,15	
0210	CURSO EM FOLGA		7,00	379,02	
0212	SOBREAVISO EMBARCADO		17,00	2.871,91	
0213	ADIC. CONFINAMENTO		17,00	828,44	
0310	PERICULOSIDADE		0,00	1.461,95	
0564	QUARENTENA HOTEL		1,00	217,67	
0003	I.N.S.S.		14,00		828,38
0004	I.R.R.F.		27,50		1.722,39
0327	CO-PARTICIPACAO S/CONSULTA TIT		0,00		51,01
3017	CO-PARTICIPACAO S/CONSULTA DEP		0,00		159,34

Razão Social OCEANICA ENGENHARIA E CONSULTORIA SA					CNPJ 29.980.141/0004-42
Matrícula 4002932	Nome ELISIO PINNA DA HORA				
Função TECNICO DE OPERAÇÃO SENIOR		Data de Admissão 03/03/2012		Endereço OTONIEL GOMES TAVARES - Bl.4-Ap.303, L.185	
Bairro SÃO JOSÉ DO BARRETO		Cidade Macaé		CEP 27965055	UF RJ
PIS 12062406721	CPF 75772850725	Identidade 04991598-6	Competência Novembro/2022	Dep. Sal. Família 0	Dep. IRRF 2
Sal. do Cálculo 4.873,15	Data Pagto 06/12/2022	Banco BANCO ITAU S/A		Agência MACAÉ/RJ - 0941	Conta 16911-2
Código	Descrição		Referência	Provento	Desconto
0002	DIAS TRABALHADOS		30,00	4.873,15	
0210	CURSO EM FOLGA		40,00	2.165,84	
0212	SOBREAVISO EMBARCADO		17,00	2.871,91	
0213	ADIC. CONFINAMENTO		17,00	828,44	
0310	PERICULOSIDADE		0,00	1.461,95	
0383	FERIADO NACIONAL		1,00	477,57	
0564	QUARENTENA HOTEL		1,00	217,67	
0003	I.N.S.S.		14,00		828,38
0004	I.R.R.F.		27,50		2.345,10
3017	CO-PARTICIPACAO S/CONSULTA DEP		0,00		241,06

Razão Social				CNPJ	
OCEANICA ENGENHARIA E CONSULTORIA SA				29.980.141/0004-42	
Matrícula		Nome			
4002932		ELISIO PINNA DA HORA			
Função		Data de Admissão	Endereço		
TECNICO DE OPERAÇÃO SENIOR		03/03/2012	OTONIEL GOMES TAVARES - Bl.4-Ap.303, 1.185		
Bairro		Cidade		CEP	UF
SÃO JOSÉ DO BARRETO		Macaé		27965055	RJ
PIS	CPF	Identidade	Competência	Dep. Sal. Família	Dep. IRRF
12062406721	75772850725	04991598-6	Dezembro/2022	0	2
Sal. do Cálculo	Data Pagto	Banco		Agência	Conta
4.873,15	20/12/2022	BANCO ITAU S/A		MACAÉ/RJ - 0941	16911-2

Código	Descrição	Referência	Provento	Desconto
0102	2a PARCELA 13o. SALARIO	12,00	4.873,15	
5210	2a PARC 13oSAL CURSO EM FOLGA	6,92	374,51	
5212	2a PARC 13oSAL SOBREAVISO EMBARCADO	12,50	2.111,70	
5213	2a PARC 13oSAL ADIC. CONFINAMENTO	13,00	609,14	
5224	2a PARC 13oSAL ADIC PERMANENCIA (DM)	0,42	266,67	
5310	2a PARC 13oSAL PERICULOSIDADE 30% OBRA	12,00	1.214,71	
5383	2a PARC 13oSAL FERIADO NACIONAL	12,00	148,41	
5564	2a PARC 13o SAL QUARENTENA	1,00	290,22	
0035	ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	0,00		5.326,56
0049	I.R.R.F. 13o SALARIO	27,50		1.517,90
0103	INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	14,00		828,38

Razão Social				CNPJ	
OCEANICA ENGENHARIA E CONSULTORIA SA				29.980.141/0004-42	
Matrícula		Nome			
4002932		ELISIO PINNA DA HORA			
Função		Data de Admissão	Endereço		
TECNICO DE OPERAÇÃO SENIOR		03/03/2012	OTONIEL GOMES TAVARES - Bl.4-Ap.303, 1.185		
Bairro		Cidade		CEP	UF
SÃO JOSÉ DO BARRETO		Macaé		27965055	RJ
PIS	CPF	Identidade	Competência	Dep. Sal. Família	Dep. IRRF
12062406721	75772850725	04991598-6	Fevereiro/2023	0	2
Sal. do Cálculo	Data Pagto	Banco		Agência	Conta
4.873,15	06/03/2023	BANCO ITAU S/A		MACAÉ/RJ - 0941	16911-2

Código	Descrição	Referência	Provento	Desconto
0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	4.873,15	
0210	CURSO EM FOLGA	8,00	433,17	
0212	SOBREAVISO EMBARCADO	9,00	1.520,42	
0213	ADIC. CONFINAMENTO	9,00	438,58	
0310	PERICULOSIDADE	30,00	1.461,95	
0564	QUARENTENA HOTEL	1,00	217,67	
0003	I.N.S.S.	14,00		877,22
0004	I.R.R.F.	27,50		1.244,98
0327	CO-PARTICIPACAO S/CONSULTA TIT	0,00		42,08
3017	CO-PARTICIPACAO S/CONSULTA DEP	0,00		42,08

Razão Social					CNPJ	
OCEANICA ENGENHARIA E CONSULTORIA SA					29.980.141/0004-42	
Matrícula		Nome				
4002932		ELISIO PINNA DA HORA				
Função		Data de Admissão		Endereço		
TECNICO DE OPERAÇÃO SENIOR		03/03/2012		OTONIEL GOMES TAVARES - Bl.4-Ap.303, 1.185		
Bairro		Cidade		CEP	UF	
SÃO JOSÉ DO BARRETO		Macaé		27965055	RJ	
PIS	CPF	Identidade	Competência	Dep. Sal. Família	Dep. IRRF	
12062406721	75772850725	04991598-6	Abril/2023	0	2	
Sal. do Cálculo	Data Pagto	Banco		Agência	Conta	
4.873,15	05/05/2023	BANCO ITAU S/A		MACAÉ/RJ - 0941	16911-2	
Código	Descrição		Referência	Provento	Desconto	
0002	DIAS TRABALHADOS		30,00	4.873,15		
0210	CURSO EM FOLGA		6,00	324,88		
0212	SOBREA VISO EMBARCADO		14,00	2.365,10		
0213	ADIC. CONFINAMENTO		14,00	682,24		
0310	PERICULOSIDADE		30,00	1.461,95		
0003	I.N.S.S.		14,00		877,22	
0004	I.R.R.F.		27,50		1.454,64	
3017	CO-PARTICIPACAO S/CONSULTA DEP		0,00		47,45	

Razão Social					CNPJ	
OCEANICA ENGENHARIA E CONSULTORIA SA					29.980.141/0004-42	
Matrícula		Nome				
4002932		ELISIO PINNA DA HORA				
Função		Data de Admissão		Endereço		
TECNICO DE OPERAÇÃO SENIOR		03/03/2012		OTONIEL GOMES TAVARES - Bl.4-Ap.303, 1.185		
Bairro		Cidade		CEP	UF	
SÃO JOSÉ DO BARRETO		Macaé		27965055	RJ	
PIS	CPF	Identidade	Competência	Dep. Sal. Família	Dep. IRRF	
12062406721	75772850725	04991598-6	Outubro/2023	0	2	
Sal. do Cálculo	Data Pagto	Banco		Agência	Conta	
5.070,86	03/11/2023	BANCO ITAU S/A		MACAÉ/RJ - 0941	16911-2	
Código	Descrição		Referência	Provento	Desconto	
0002	DIAS TRABALHADOS		30,00	5.070,86		
0210	CURSO EM FOLGA		2,00	112,69		
0212	SOBREA VISO EMBARCADO		14,00	2.461,06		
0213	ADIC. CONFINAMENTO		14,00	709,92		
0310	PERICULOSIDADE		30,00	1.521,26		
0003	I.N.S.S.		14,00		876,95	
0004	I.R.R.F.		27,50		1.485,44	
0563	CURSO INGLES		0,00		60,00	

Razão Social				CNPJ	
OCEANICA ENGENHARIA E CONSULTORIA SA				29.980.141/0004-42	
Matrícula		Nome			
4002932		ELISIO PINNA DA HORA			
Função		Data de Admissão		Endereço	
TECNICO DE OPERAÇÃO SENIOR		03/03/2012		OTONIEL GOMES TAVARES - Bl.4-Ap.303, 1.185	
Bairro		Cidade		CEP	UF
SÃO JOSÉ DO BARRETO		Macaé		27965055	RJ
PIS	CPF	Identidade	Competência	Dep. Sal. Família	Dep. IRRF
12062406721	75772850725	04991598-6	Dezembro/2023	0	2
Sal. do Cálculo	Data Pagto	Banco		Agência	Conta
5.070,86	20/12/2023	BANCO ITAU S/A		MACAÉ/RJ - 0941	16911-2

Código	Descrição	Referência	Provento	Desconto
0102	2a PARCELA 13o. SALARIO	12,00	5.070,86	
5210	2a PARC 13oSAL CURSO EM FOLGA	1,92	108,18	
5212	2a PARC 13oSAL SOBREAVISO EMBARCADO	12,50	2.197,37	
5213	2a PARC 13oSAL ADIC. CONFINAMENTO	12,50	633,86	
5310	2a PARC 13oSAL PERICULOSIDADE 30% OBRA	27,50	1.419,84	
5383	2a PARC 13oSAL FERIADO NACIONAL	0,17	84,48	
5564	2a PARC 13o SAL QUARENTENA	0,08	18,12	
0035	ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	0,00		4.632,96
0049	I.R.R.F. 13o SALARIO	27,50		1.391,09
0103	INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	14,00		876,95

Razão Social				CNPJ	
OCEANICA ENGENHARIA E CONSULTORIA SA				29.980.141/0004-42	
Matrícula		Nome			
4002932		ELISIO PINNA DA HORA			
Função		Data de Admissão		Endereço	
TECNICO DE OPERAÇÃO SENIOR		03/03/2012		OTONIEL GOMES TAVARES - Bl.4-Ap.303, 1.185	
Bairro		Cidade		CEP	UF
SÃO JOSÉ DO BARRETO		Macaé		27965055	RJ
PIS	CPF	Identidade	Competência	Dep. Sal. Família	Dep. IRRF
12062406721	75772850725	04991598-6	Fevereiro/2024	0	2
Sal. do Cálculo	Data Pagto	Banco		Agência	Conta
5.119,59	06/03/2024	BANCO ITAU S/A		MACAÉ/RJ - 0941	16911-2

Código	Descrição	Referência	Provento	Desconto
0002	DÍAS TRABALHADOS	30,00	5.119,59	
0210	CURSO EM FOLGA	6,00	341,31	
0212	SOBREAVISO EMBARCADO	17,00	3.017,15	
0213	ADIC. CONFINAMENTO	17,00	870,33	
0310	PERICULOSIDADE	30,00	1.535,88	
0003	I.N.S.S.	14,00		908,85
0004	I.R.R.F.	27,50		1.742,96
0563	CURSO INGLES	0,00		60,00

 DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO MENSAL					
Razão Social OCEANICA ENGENHARIA E CONSULTORIA SA					CNPJ 29.980.141/0004-42
Matrícula 4002932	Nome ELISIO PINNA DA HORA				
Função TECNICO DE OPERAÇÃO SENIOR		Data de Admissão 03/03/2012	Endereço OTONIEL GOMES TAVARES - Bl.4-Ap.303, 1.185		
Bairro SÃO JOSÉ DO BARRETO		Cidade Macaé	CEP 27965055	UF RJ	
PIS 12062406721	CPF 75772850725	Identidade 04991598-6	Competência Agosto/2024	Dep. Sal. Família 0	Dep. IRRF 2
Sal. do Cálculo 5.119,59	Data Pagto 06/09/2024	Banco BANCO ITAU S/A	Agência MACAÉ/RJ - 0941	Conta 16911-2	
Código	Descrição		Referência	Provento	Desconto
0002	DIAS TRABALHADOS		12,00	2.047,84	
0039	ABONO DE FERIAS		10,00	3.302,83	
0041	FERIAS NO MES		18,00	5.945,09	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		2,00	660,57	
0076	1/3 FERIAS NO MES		18,00	1.981,70	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		2,00	220,19	
0210	CURSO EM FOLGA		8,00	455,07	
0212	SOBREAVISO EMBARCADO		11,00	1.952,27	
0213	ADIC. CONFINAMENTO		11,00	563,15	
0310	PERICULOSIDADE		12,00	614,35	
0601	1/3 de ABONO DE FERIAS		10,00	1.100,94	
0004	I.R.R.F.		27,50		548,71
0030	I.R.R.F. FERIAS		27,50		1.474,62
0043	ADIANTAMENTO CONF. RECIBO		0,00		10.827,85

A omissão é evidenciada pela decisão que argumenta de forma clara que essas verbas não foram consideradas, embora existam documentos comprobatórios que demonstram a correta aplicação da referida rubrica. A ausência de análise dessa questão relevante comprometeu a fundamentação do acórdão.

O recurso inominado versava sobre verbas de natureza indenizatória, isentas de Imposto de Renda, conforme consolidado pela jurisprudência, especialmente pela decisão da 6ª Turma Recursal no processo 5002713-03.2024.4.02.5116, que reconheceu a isenção das verbas originadas da conversão de folgas não usufruídas, como é o caso da rubrica 'Curso em Folga'. Contudo, a decisão recorrida omitiu-se ao não abordar a referida rubrica, tratando-a de maneira equivocada, o que comprometeu a fundamentação do julgamento. Nesse sentido, cumpre citar a decisão da 6ª Turma Recursal, a qual será transcrita a seguir:

"Não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas".

(i) Rubricas "Folga", "Curso em folga Pendente", "Media curso em folga", "dobra", "Quarentena", "dias de quarentena", "Distanciamento Social", "COVID", "Desc. Sem. Remunerado" e "D.S.R".

Não foi possível identificar as rubricas em comento nos contracheques acostados aos autos no evento 1, CHEQ5, pelo que deixo de analisar o pedido correspondente por ausência de interesse processual.

(ii) Rubrica "abono pecuniário" (abono de férias)

O abono pecuniário de férias, com previsão no artigo 143 da CLT, *"é espécie indenizatória, correspondente, em substituição, a período de higienização do trabalho, não gozado. 2. Sendo de índole indenizatória, o abono não sofre a incidência do Imposto de Renda. 3. Recurso Especial provido."* (STJ, 2ª T., Esp 261989/AL, Rel. Min. Eliana Calmon, j.17/10/2000).

Os embargos de declaração são medida cabível para sanar tal omissão, uma vez que a devida análise da rubrica "Curso em Folga" é imprescindível para a correta aplicação da jurisprudência e da legislação pertinente. Dessa forma, os embargos visam assegurar a observância integral da norma e a justiça no deslinde da controvérsia, promovendo a adequação do julgamento à realidade fática e jurídica do caso.

Deste modo, o presente embargo deve ser parcialmente acolhido, devendo o dispositivo do acórdão ser pontualmente reformado .

"Ante o exposto, **VOTO POR ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO** ao recurso da parte autora , de forma a a declarar de inexistência de relação jurídica-tributária que autoriza a incidência de Imposto de Renda sobre as verbas recebidas sob as rubricas, "Curso em Folga", e Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, eis que vencedora, mesmo que em parte. Intimem-se as partes e após o trânsito em julgado dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem.